

1501488-32.2021.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109011/2021 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 17467125 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 790/21/911 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2109011 - DISE- DEL.SEC.SÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-648 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501488-32.2021.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109011/2021 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 17467125 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 790/21/911 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2109011 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO PIGATIN NETO

Aos 14/02/2022, 15:30h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Antonio Benedito Morello, comigo Oficial Maior ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, que em virtude da pandemia de COVID-19 e das restrições de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos da Resolução CNJ 314/2020 e Recomendação 62/2020-CNJ, Provimentos CSM nº 2554/2020, 2557/2020, 2561/2020 2563/2020 e 2564/2020, Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020, será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft/Teams. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a conexão no lobby da sala virtual do Dr. Mário José Corrêa de Paula, Promotor de Justiça, bem como do réu ANTONIO PIGATIN NETO e do Dr. Glaucio Dalponte Mattioli, OAB 253642, Defensor do acusado. Inicialmente, foi realizado o contato prévio reservado do Dr. Defensor com o(s) acusado(s), sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do advogado e réu(s) na sala virtual. Terminada a referida reunião virtual do(s) réu(s) e o Dr. Defensor, por este último foi dito que o(s) réu(s) concordava(m) com a realização do ato.

Prosseguindo com os trabalhos, após a identificação pessoal através de documento original com foto, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby na audiência virtual e inquiridas, as testemunhas de acusação Tamires Fernanda Robles e José Risomar Vieira Campos, compromissadas sob palavra de honra e a promessa de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, sob as penas da lei, cada qual desconectada da audiência virtual logo após os seus respectivos depoimentos. Ao final, foi o réu interrogado e o que foi feito com a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Pelas partes foi dito que não tinham requerimento ou diligências. Então, não havendo mais provas, foi encerrada a instrução e determinada a realização dos debates orais, também através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que passava a proferir a seguinte sentença: VISTOS. ANTONIO PIGATIN NETO, RG 41602476, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 21 de abril de 2021, por volta das 21h08min, na Rua Coronel Júlio Augusto de Oliveira Sá, n. 181, Praça Itália, nesta cidade e comarca, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), guardava, para fins de mercancia, 208 (duzentas e oito) pedras de crack, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. boletim de ocorrência a fls. 21/23, auto de exibição e apreensão a fls. 24/26, auto de constatação a fls. 32/34 e exame químicotoxicológico a fls. 102/104). Consoante apurado, guardas municipais realizavam patrulhamento rotineiro, quando foram avisados pela central de monitoramento da instituição de que um indivíduo trajando camiseta azul com listras brancas fora flagrado pelas câmeras de segurança instaladas na Praça Itália a enterrar algo em seu gramado, a exigir pronta averiguação (cf. imagens a fls. 105/115). Uma vez no endereço apontado, os agentes municipais se depararam com ANTÔNIO PIGATIN NETO, ele que vestia camiseta igual à descrita acima, justificando abordagem. Realizada busca pessoal, eles encontraram com o denunciado uma pochete, em cujo interior estavam acondicionados R\$ 91,00 em dinheiro. Ao lado dele, eles também se depararam com uma garrafa plástica, pelo que seu interior continha R\$ 24,25 em moedas. A seguir, ao vistoriarem o gramado descrito pela central de monitoramento, os guardas apreenderam duas sacolas plásticas. Em uma delas havia R\$ 96,95 e na outra R\$ 112,75. Nesta última foram avistadas também duzentas e oito pedras de crack, quando então ANTÔNIO PIGATIN NETO acabou preso em flagrante delito. O réu foi preso em flagrante sendo a prisão do mesmo convertida em prisão preventiva (fls. 57/59). Posteriormente, por decisão do Superior Tribunal de Justiça de fls. 173/176, foi revogada a prisão preventiva imposta ao réu, sendo fixadas medidas cautelares (p. 177). Expedida a notificação (fls. 143), o réu, através de seu defensor, apresentou defesa preliminar (fls. 146/154). A denúncia foi recebida (fls. 161) e o réu foi citado (fls. 204). Nesta audiência, inquiridas duas testemunhas de acusação o réu foi interrogado. Nos debates o Dr. Promotor opinou pela condenação, nos termos da denúncia, enquanto que a Defesa requereu a absolvição negando a posse do entorpecente e subsidiariamente pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação de pena substitutiva. É o relatório. DECIDO. O setor de monitoramento de áreas públicas através de câmeras instaladas, de responsabilidade da guarda municipal, avistou o réu em atitude suspeita, ocultando algo no interior da Praça Itália, local onde viciados costumam se reunir e também ocorrer a venda de droga, especialmente do "crack". O fato foi comunicado a uma viatura que se dirigiu ao local e fez a abordagem do réu, cujas características coincidiam com a pessoa visualizada. Os vigilantes fizeram abordagem no réu e na vistoria localizaram dinheiro em uma garrafa que estava próxima dele e em outro local uma sacola com mais dinheiro e porções de "crack". A droga foi submetida ao exame prévio de constatação (fls. 32/34) e ao toxicológico definitivo (fls. 102/14), com resultado positivo para cocaína, comprovando a materialidade. Toda a ação do réu está registrada no link de fls. 92/98 e no laudo de fls. 105/115, onde foram extraídas fotos das imagens. Esta prova demonstra que efetivamente foi o réu que ocultou a sacola com a droga e o dinheiro no local

encontrado pelos vigilantes. Não tendo como negar este fato o réu usou o argumento de que um terceiro, que identificou apenas pelo apelido, teria pedido ao mesmo para colocar a sacola naquele local, desconhecendo ele o conteúdo, mediante a promessa de oferta de uma porção de "crack". Trata-se de mera desculpa. O réu era frequentador do local. Mesmo que se acolha o argumento de que a droga era de terceiro, ao guarda-la no local, praticou conduta típica de tráfico. Dizer que não sabia do conteúdo da sacola é argumento pueril, que não pode ser acolhido. Se não era mesmo do réu o entorpecente, ele sabia que efetivamente se tratava de droga e a finalidade para a qual ela se destinava. Portanto, não é possível absolver o réu pelo argumento apresentado, que sequer recebeu o mínimo apoio de qualquer elemento de prova. Mas também não existe dúvida de ser o réu dependente de droga e frequentador daquele local, como muitos outros com a mesma dependência que lá aportam na busca do alimento do vício. E alguns, para conseguir droga, acabam contribuindo com a traficância, situação do réu na ocasião. O réu é tecnicamente primário e não existe prova de que vinha agindo como traficante há muito tempo e que era o responsável pela venda de droga que lá acontecia. É muito provável que seja um principiante que adere ao tráfico para alimentar o próprio vício. E comparando a foto dele na ocasião da prisão (fls. 14) com a pessoa dele vista nesta audiência no momento do interrogatório, é possível constatar que houve uma mudança de comportamento, deixando de frequentar as biqueiras e encontrado um caminho melhor para a felicidade dele e da própria família. Assim entendo que é possível aplicar o redutor previsto no art 33, § 4º da Lei 11343/06. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para impor pena ao réu. Considerando todos os elementos formadores dos artigos 59 e 60 do Código Penal, entendo inexistirem motivos para elevar a pena-base, que fica estabelecida no mínimo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na data do crime. Na segunda fase deixo de impor modificação por inexistir atenuante, acrescentando que não reconheço a agravante da calamidade pública decorrente da pandemia do covid-19 por entender que tal situação não se traduziu em facilitação alguma para a prática do crime. Na terceira fase, reconhecida a causa de redução de pena, delibero impor a redução de dois terços tornando a pena definitiva em um ano e oito meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na data do crime. Não sendo o crime, na forma como foi reconhecido (tráfico privilegiado), considerado hediondo pela atual orientação jurisprudencial, como também pelo § 5º do artigo 112 da LEP, introduzido pela recente Lei nº 13.964, de 24/12/2019, bem como diante do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC Coletivo nº 596.603-SP, reputo possível a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, benefício que será concedido ao réu. CONDENO, pois, ANTONIO PIGATIN NETO à pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na data do crime, substituída a restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo, e outra de multa, consistente em 10 dias-multa, no valor mínimo, por ter transgredido o artigo 33, "caput", c. c. o seu § 4º, da Lei 11.343/06. Em caso de reconversão à pena primitiva, o regime será o aberto. Declaro a perda do dinheiro apreendido devendo ser recolhido junto à FUNAD. Concedo ao réu, diante da situação econômica do mesmo, os benefícios da Justiça Gratuita,

deixando de responsabilizá-lo pelo pagamento da taxa judiciária. Dá-se a presente sentença por publicada nesta solenidade, saindo intimados os interessados presentes. Todas as ocorrências, declarações, depoimentos, interrogatório(s) e manifestações dos debates foram captados e gravados pelo sistema virtual, através do software Microsoft Teams, cujas gravações serão disponibilizadas posteriormente no sistema SAJ, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. NADA MAIS. Para constar, lavrei este termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM. Juiz. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Eu, Cassia Maria Mozaner Romano, digitei e subscrevi

MM. Juiz(assinatura digital):